

Die Vertragsparteien

Diese Vereinbarung regelt, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden, die im Rahmen des Hauptvertrags anfallen.

Verantwortlicher	Auftragsverarbeiter
[Firmenwortlaut] [Straße] [PLZ Ort] vertreten durch [Name]	Alvin Ehrnberger — ZeitZurück® [Straße] [PLZ Ort] GISA / Firmenbuch: [Nummer]

Der Betrieb, dessen Kundendaten verarbeitet werden, Verarbeitet ausschließlich im Auftrag.

1 · Gegenstand und Dauer

Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen ein digitales Büro zur Verfügung: einen Chat für Anfragen auf dessen Website, eine Terminverwaltung mit Kalenderanbindung, eine Auftragsverwaltung und — je nach gebuchtem Umfang — die Erstellung und den Versand von Rechnungen.

Dabei verarbeitet er personenbezogene Daten **ausschließlich im Auftrag und nach Weisung** des Verantwortlichen. Die Vereinbarung gilt für die Dauer des Hauptvertrags und endet mit diesem.

2 · Art und Zweck der Verarbeitung

Zweck	Was dabei geschieht
Anfragen entgegennehmen	Der Chat nimmt Anliegen auf, stellt Rückfragen und leitet sie weiter
Termine vereinbaren	Freie Zeiten ermitteln, buchen, in den Kalender eintragen, verschieben, absagen
Aufträge verwalten	Auftrag anlegen, Arbeitszeiten erfassen, Status führen
Rechnungen	Erstellen, per E-Mail versenden, verschickte Fassung archivieren (nur im größeren Umfang)
Zeitersparnis nachweisen	Monatliche Auswertung in aggregierter Form

3 · Art der Daten

Kategorie	Umfasst
Stammdaten	Name, Anschrift
Kontaktdaten	E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Inhaltsdaten	Beschreibung des Anliegens, Chatverlauf, Anmerkungen
Terminaten	Datum, Uhrzeit, Ort der Leistung

Abrechnungsdaten

Leistung, Stunden, Beträge, Rechnungsnummern, Zahlungsstatus

Keine besonderen Kategorien nach Art. 9 DSGVO. Der Verantwortliche stellt sicher, dass Gesundheitsdaten und vergleichbar sensible Angaben nicht eingegeben werden.

4 · Kategorien betroffener Personen

Kunden und Interessenten des Verantwortlichen sowie deren Ansprechpersonen.

5 · Pflichten des Auftragsverarbeiters

5.1 Weisungsbindung

Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung. Hält der Auftragsverarbeiter eine Weisung für rechtswidrig, teilt er dies unverzüglich mit und darf sie bis zur Klärung aussetzen.

5.2 Vertraulichkeit

Alle mit der Verarbeitung befassten Personen sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Derzeit ist dies ausschließlich der Auftragsverarbeiter selbst.

5.3 Sicherheit

Es gelten die in Anlage 1 beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen.

5.4 Unterauftragsverarbeiter

Der Verantwortliche stimmt den in Anlage 2 genannten Unterauftragsverarbeitern zu. Weitere werden vorher mitgeteilt; der Verantwortliche kann binnen 14 Tagen widersprechen.

5.5 Unterstützung

Der Auftragsverarbeiter unterstützt bei Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschbegehren betroffener Personen sowie bei Datenschutz-Folgenabschätzungen.

5.6 Datenschutzverletzungen

Wird eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt, meldet der Auftragsverarbeiter dies **unverzüglich, spätestens binnen 24 Stunden**, mit allen bekannten Angaben.

5.7 Löschung und Rückgabe

Nach Ende des Vertrags werden alle Daten nach Wahl des Verantwortlichen zurückgegeben oder gelöscht — **binnen 30 Tagen**, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

5.8 Nachweise

Der Auftragsverarbeiter stellt auf Anforderung die erforderlichen Informationen bereit und ermöglicht Überprüfungen nach vorheriger Ankündigung.

Rechnungen sind ausgenommen. Rechnungen und ihre Archivfassungen unterliegen der **siebenjährigen Aufbewahrungspflicht** nach § 132 BAO. Sie werden bei Vertragsende nicht gelöscht, sondern dem Verantwortlichen vollständig übergeben.

6 · Pflichten des Verantwortlichen

Der Verantwortliche ist für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung verantwortlich, informiert die betroffenen Personen über seine Datenschutzerklärung und erteilt Weisungen in Textform.

7 · Ort der Verarbeitung

Die Verarbeitung findet in der Europäischen Union statt. Ausnahme: die Verarbeitung der Chatinhalte durch das Sprachmodell — siehe Anlage 2.

8 · Haftung

Es gilt Art. 82 DSGVO. Ergänzende Haftungsregelungen des Hauptvertrags bleiben unberührt.

9 · Schlussbestimmungen

Änderungen bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der übrige Vertrag wirksam. Es gilt österreichisches Recht.

Verantwortlicher

Ort, Datum, Unterschrift

Auftragsverarbeiter

Ort, Datum, Unterschrift

Anlage 1 · Technische und organisatorische Maßnahmen

Zugangskontrolle

Das Backend ist nur nach Anmeldung mit E-Mail und Passwort erreichbar. Passwörter werden ausschließlich als Hashwert gespeichert.

Zugriffskontrolle

Jeder Betrieb sieht ausschließlich seine eigenen Daten. Das wird nicht in der Oberfläche geprüft, sondern auf Datenbankebene durchgesetzt: Eine Abfrage fremder Daten liefert kein Ergebnis, unabhängig davon, was die Anwendung anfordert.

Verschlüsselung

Übertragung ausschließlich über TLS. Speicherung verschlüsselt.

Trennung

Daten verschiedener Betriebe sind über die Betriebskennung getrennt. Die Rechnungs-PDF liegen in einem privaten, nicht öffentlich erreichbaren Bereich mit derselben Trennung.

Integrität des Rechnungsarchivs

Jede verschickte Rechnungsfassung wird unveränderbar abgelegt. Die Datenbank lässt für die Anwendung ausschließlich Lesen und Anlegen zu — Ändern und Löschen sind auf Rechteebene ausgeschlossen, nicht bloß in der Oberfläche unterdrückt.

Löschkonzept

Chatverläufe werden nach zwölf Monaten gelöscht. Aufträge und Termine nach Vertragsende. Rechnungsdaten unterliegen § 132 BAO.

Verfügbarkeit

Automatische Sicherungen durch die eingesetzten Anbieter.

Protokollierung

Automatisierungsläufe werden protokolliert und dienen der Fehlersuche.

Anlage 2 · Unterauftragsverarbeiter

Der Verantwortliche stimmt dem Einsatz der folgenden Unterauftragsverarbeiter zu.

Anbieter	Leistung	Ort
Supabase	Datenbank und Ablage der Rechnungs-PDF	Frankfurt, EU
n8n	Automatisierung der Abläufe	EU
Google Ireland Ltd.	Versand von E-Mails, Kalender	EU
Anthropic	Sprachmodell für den Chat	USA
GitHub (Microsoft)	Auslieferung der Website	EU / USA

Übermittlung in die Vereinigten Staaten

Die Nachrichten aus dem Chat werden zur Beantwortung an **Anthropic** mit Sitz in den Vereinigten Staaten übermittelt. Es handelt sich um eine Übermittlung in ein Drittland im Sinne des Kapitels V der DSGVO.

Grundlage der Übermittlung sind die **Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission** in Verbindung mit dem Datenverarbeitungsvertrag des Anbieters sowie dessen Zertifizierung nach dem **EU-US Data Privacy Framework**.

Datensparsamkeit im Chat. Der Chat ist so gestaltet, dass er möglichst wenig personenbezogene Daten an das Sprachmodell übergibt. Name und E-Mail-Adresse werden erst am Ende des Gesprächs erfragt und dienen ausschließlich der Terminbestätigung. Zahlungsdaten werden dem Sprachmodell zu keinem Zeitpunkt übergeben.

Anlage 3 · Weisungen des Verantwortlichen

Der Verantwortliche erteilt hiermit die folgenden Dauerweisungen:

Nr.	Weisung
1	Anfragen über den Chat entgegennehmen, aufbereiten und weiterleiten
2	Termine im Kalender anlegen, verschieben und absagen
3	Bestätigungen und Terminänderungen an Kunden versenden
4	Aufträge und Arbeitszeiten führen
5	Rechnungen erstellen, versenden und archivieren (nur im größeren Umfang)
6	Monatliche aggregierte Auswertung erstellen

Weitere Weisungen erfolgen in Textform.

Entwurf. Vor Verwendung juristisch prüfen lassen. Angaben in eckigen Klammern sind auszufüllen.